

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50752497520258240930

ID Comunicacao: 550029204

Data Disponibilizacao: 2026-03-05

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 5075249-75.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: KUNZ SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB SC045961)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: JULIO KUNZ</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB SC045961)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: SUELEN FRANCISCO LOPES</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB SC045961)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: CLEONICE SOARES DA SILVA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB SC045961)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Trata-se de arguição de impenhorabilidade, com pedido de urgência, apresentada pela parte executada CLEONICE SOARES DA SILVA, quanto ao total dos valores bloqueados em suas contas bancárias, sob alegação de que a verba tem natureza salarial e se mostra indispensável e grave; sua subsistência.</p>

<p>É o relato do essencial</p>

<p>O exame de pedido de reconhecimento de impenhorabilidade, antes da instauração do contraditório, é excepcional, somente admitido quando evidenciada situação de extrema urgência ou quando a espera representar a possibilidade de ineficácia da medida perseguida em sede de tutela de urgência.</p>

<p>O pleito da parte executada merece acolhida. </p>

<p>O exame do processado revela que, de fato, o bloqueio atingiu verba salarial. </p>

<p>Dispõe o art. 833, inciso IV, do Côo de Processo Civil:</p>

<p>Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remuneraçães, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autôno e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º,[...]</p>

<p>No caso, os extratos bancários da devedora comprovam que os únicos rendimentos creditados na conta corrente decorrem do benefício previdenciário que foi objeto de bloqueio. </p>

<p>A mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial, na espécie, não se mostra possível, já que os rendimentos da executada são inferiores a três salários mínimos, o que permite concluir que a integralidade da quantia é imprescindível para garantir a dignidade da devedora e de sua família.</p>

<p>Do bloqueio nas contas do devedor JULIO KUNZ</p>

<p>A parte executada foi intimada a impugnar a indisponibilidade de ativos financeiros, conforme o art. 854, §2º,, do CPC, e não se manifestou (evento 65), o que enseja a conversão da indisponibilidade em penhora.</p>

<p>Por tais motivos: </p>

<p>1. acolho a impugnação apresentada pela parte executadaCLEONICE SOARES DA SILVA.</p>

<p>Expeça-se alvará para a parte executada CLEONICE SOARES DA SILVA da integralidade dos valores constrictos nas respectivas contas bancárias.</p>

<p>2. Diante da ausência de manifestação da parte executadaJULIO KUNZ, converto a indisponibilidade em penhora, conforme disposto no art. 854, §5º,, do CPC.</p>

<p>Expeça-se alvará em favor da parte credora, independente da preclusão da decisão. </p>

<p>3. Advogados, verifiquem se todas as informações necessárias à expedição do ALVARÁ estão presentes:</p>

<p align="center"></p>

<p><u>Por conter verba impenhorável, cumpra-se com urgência.</u></p>

<p>Apôs, intime-se a parte credora para apresentar demonstrativo atualizado do débito &indicar bens sujeitos à penhora ou requerer medidas executivas pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias. </p>

<p>Caso não haja manifestação no prazo assinalado, suspenda-se o processo, nos termos do art. 921, III, §1º,, do CPC &com o decurso do prazo legal, sem nova intimação para impulso processual (art. 921, §2º,, do CPC), archive-se o feito e monitore-se o prazo da prescrição intercorrente.</p>

<p>Alerto que a providência de suspensão somente deverá ser aplicada se esses autos &ainda não tiverem sido &sobrestados com azo no art. 921, III, do CPC.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>